

1500104-27.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GUSTAVO HENRICHS FAVERO

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

4ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-001

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500104-27.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500104-27.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2005215/2021 - 01º D.P. CUBATÃO, 15541584 - 01º D.P. CUBATÃO, 18/21/228 - 01º D.P. CUBATÃO, 2005215 - 01º D.P. CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Averiguado:

JOSÉ DEJAEI SILVA DE MELO e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUSTAVO HENRICHS FAVERO

I - RELATÓRIO

JOSÉ DEJAEI SILVA DE MELO, qualificado em fls. 34, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º A, inciso I, artigo 158, §§ 1º e 3º (por duas vezes), c.c. o artigo 29, "caput", todos em consonância com o artigo 69, do Código Penal.

Narra a peça incoativa que, no dia 04 de janeiro de 2021, por volta das 17h, próximo à Distribuidora da Petrobrás, Cubatão, JOSÉ DEJAEI SILVA DE MELO, agindo em concurso com outros três indivíduos não identificados, com perfeita unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram, para todos, mediante grave ameaça,

exercida com emprego de arma de fogo (auto de exibição e apreensão de fls. 08/09), um caminhão SCANIA/T124 GA4X2NZ 360, placas OPZ-1397 - Marabá//PA e um semirreboque, placas JJZ-5192 - Marabá/PA, pertencentes à vítima Edson Carlos Jadjiski, além de um aparelho celular, modelo prime 2, cor preta, marca Samsung, pertencente à vítima João Carlos Eufrozino Lima a qual teve, ainda, sua liberdade restringida. Narra, ainda, que, entre os dias 04 de janeiro de 2021, após as 17h, e 07 de janeiro de 2021, até as 09h, na Rodovia SP 055, 260, Jardim Industrial, Morro da Mantiqueira, Cubatão, o denunciado JOSÉ DEJAEI SILVA DE MELO, qualificado a fls. 34, agindo em concurso com outros três indivíduos não identificados, com perfeita unidade de desígnios e divisão de tarefas, constrangeu, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, a vítima João Carlos Eufrozino Lima, com o intuito de obter, para todos, indevida vantagem econômica, ou seja, fazendo com que a vítima, mediante restrição de sua liberdade, fornecesse a senha do seu cartão bancário, para fins de levantamento de quantia em dinheiro. Narra, por fim, que, entre os dias 04 de janeiro de 2021, após as 17h, e 07 de janeiro de 2021, até as 09h, na Rodovia SP 055, 260, Jardim Industrial, Morro da Mantiqueira, Cubatão, o denunciado JOSÉ DEJAEI SILVA DE MELO, qualificado a fls. 34, agindo em concurso com outros três indivíduos não identificados, com perfeita unidade de desígnios e divisão de tarefas, constrangeu, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, a vítima João Carlos Eufrozino Lima, com o intuito de obter, para todos, indevida vantagem econômica, ou seja, fazendo com que a vítima, mediante restrição de sua liberdade, fosse obrigada a solicitar a sua patrão Edson Carlos Jadjisk, também, vítima, de forma fraudulenta, o depósito de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em uma conta bancária, onde o denunciado e seus comparsas seriam beneficiados. Segundo o narrado, a vítima João, motorista profissional de caminhão, em consulta ao site FRETETRÁS, entrou em contato, por telefone, com o anunciante e aceitou, após autorização do dono do caminhão - seu patrão, ora vítima EDSON -, a realizar um transporte de carga de alimentos, entre Cubatão/SP e Marabá/PA, sendo informado que receberia R\$ 14.500,00 pelo serviço, além do custo do pedágio. Após descarregar a carga que trazia para Saltinho/SP, se dirigiu até Cubatão, chegando ao local combinado com o contratante, próximo das 14h, qual seja, em frente a Distribuidora da Petrobrás. Três horas, aproximadamente, após estacionar no local, foi chamado, pelo nome, por um indivíduo não identificado, dizendo que o levaria ao escritório da empresa. Embarcou, então, em um veículo, marca Citroen C3, placas EVI-3484/Cubatão, cor vermelho, (boletim de ocorrência de fls. 91/93 e auto de reconhecimento de objeto de fls. 98/99), onde já estava um segundo indivíduo, na direção. Neste momento, os indivíduos, em conluio e com nítida divisão de tarefas com o denunciado e outro elemento, que já aguardavam no escritório, anunciaram, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo o assalto, com sequestro, alegando que usariam o caminhão para transportar droga para o Paraguai. A vítima foi levada, então, até uma casa, situada no Morro da Mantiqueira, onde estavam, como já dito, o denunciado, acompanhado de um terceiro indivíduo não identificado, todos em conluio e divisão de tarefas, onde, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, subtraíram, para todos, o aparelho celular da vítima João. Durante o cativeiro e com a consequente liberdade restringida, com desígnios totalmente autônomos, o denunciado e os demais indivíduos não identificados, em conluio, constrangeram, ainda, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, a vítima JOÃO, com o intuito de obter, para todos, indevida vantagem econômica, ou seja, fazendo com que a vítima, mediante restrição de sua liberdade, fornecesse a senha de seu cartão bancário, para fins de levantamento de quantia em dinheiro. Após a entrega, com a consumação efetivada, não obtiveram êxito, em um primeiro momento, em sacar a quantia desejada. Não satisfeitos, em conluio, resolveram, aproveitando-se da mesma liberdade restringida, com desígnios totalmente autônomos, constranger, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, a vítima JOÃO, com o intuito de obter, para todos, indevida vantagem econômica, ou seja, fazendo com que a vítima fosse obrigada a solicitar, por telefone, em viva voz, a seu patrão EDSON, também, vítima, de forma fraudulenta (transferência para a conta de um suposto frentista, para fins de colocação de combustível no veículo, haja vista seu cartão estar bloqueado), o depósito de R\$

1.500,00, em uma conta bancária, onde o denunciado e seus comparsas seriam beneficiados. Referida vantagem indevida foi, desta vez, efetivada com êxito, tendo a vítima JOÃO sido liberada três dias após (exigido, antes de ser liberado, que colocasse um uniforme da empresa, para que passasse como um trabalhador, porém, não serviu - auto de exibição de fls. 82 e auto de reconhecimento de objeto de fls. 83), sendo devolvido, apenas, seu cartão bancário, documentos pessoais e chip de seu aparelho celular. A vítima encontrou, então, na rodovia, policiais e solicitou ajuda. Embarcando na viatura, localizou o cativo, tendo os milicianos prendido em flagrante, no local, o denunciado, na posse de uma arma de fogo (auto de exibição e apreensão de fls. 08/09), marca Taurus, calibre 38, de uso permitido, n.º 0J20573, utilizada nas práticas delitivas, além do aparelho celular da vítima JOÃO.

A denúncia foi recebida (art. 396 do CPP) em 21 de janeiro de 2021 (fls. 129/144). Citado (art. 351 do CPP), o Réu apresentou resposta à acusação (art. 396-A do CPP) às (fls. 206/207).

Não sendo o caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), foi designada audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) (fls. 267/270).

Em audiência de instrução realizada, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e as testemunhas arroladas pela Defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, não sendo o caso de diligências complementares (art. 402 do CPP), o Ministério Público apresentou alegações finais (art. 403 do CPP), pugnando pela condenação nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, ou, seja a imputação de roubo desclassificada para a prevista no artigo 349, do Código Penal. Subsidiariamente, seja fixada a pena base no mínimo legal, reconhecido a participação como sendo a de menor importância para diminuir a pena em seu patamar máximo. Por fim, seja fixado regime para o cumprimento de pena o diverso do fechado, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 558/562).

Eis o breve relato do necessário.

Fundamento e decido.

II - PRELIMINARES

O processo instaurou-se e desenvolveu-se regularmente, não havendo nulidades a serem declaradas. Com efeito, o Juízo é competente, respeitou-se o direito de defesa e garantiu-se o contraditório do acusado.

Ainda, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo alegações das partes de outros vícios processuais.

Afasto a nulidade aventada quanto ao reconhecimento pessoal, heis que foram seguidos todos os ditames legais.

Assim, verificada a regularidade do processo, passa-se à análise de mérito.

III - MÉRITO

No mérito, em observância ao princípio constitucional da motivação das decisões (art. 93, inc. IX da CRFB), densificado infraconstitucionalmente pelos arts. 11 e 489, § 1º, inc. IV do CPC - e aplicados ao processo penal na forma do art. 3º do CPP - passo a analisar todas as causas de pedir da acusação e teses defensivas.

Destarte, passo ao exame da questão de fundo, aditando que a pretensão punitiva é procedente.

O artigo 157 do Código Penal assim descreve o delito de roubo: "Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência".

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel mediante violência ou grave ameaça, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída mediante o uso da força efetiva ou potencial direcionada contra outra pessoa com a finalidade de obtê-la para si ou para terceira pessoa, o que constitui seu elemento subjetivo específico.

Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima.

Por outro lado, o artigo 158 do Código Penal assim descreve o delito de extorsão: "Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa".

O bem jurídico tutelado é o patrimônio, além da integridade física e da liberdade.

O tipo objetivo Constranger é usado no sentido de obrigar, compelir; o verbo não é usado no sentido de causar embaraço ou incômodo.

HOUAISS, Antônio. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. São Paulo: Objetiva, s/d. CD-Rom.: "bitransitivo 3 obrigar (alguém), ger. com ameaças, a fazer o que não quer; forçar, coagir, compelir Ex.: .

A vítima é constangida (obrigada) a fazer algo, deixar de fazer ou tolerar que se faça. Os meios alternativos são a violência ou a grave ameaça.

O tipo subjetivo é o dolo e o elemento subjetivo do tipo, "com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica".

A materialidade das infrações restou comprovada através dos seguintes elementos investigativos colhidos em sede inquisitorial: boletim de ocorrência (fls. 03/07, 79/81, 91/93), auto de exibição/apreensão (fls. 08/09, 82 e 96/97), termo de depoimento (fls. 10/14), termo de declarações (fls. 15/16, e 94/95), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 100), relatório final (fls. 115/119), além da prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

No que tange à autoria, indubitosa sua atribuição ao réu, uma vez que o material probatório colhido foi suficiente para a formação de seguro convencimento nesse sentido.

Vejamos:

Em juízo, a vítima João Carlos Eufrozínio Lima, após reconhecer o Réu em juízo, sem sombra de dúvidas, disse que o autor dos fatos era o Réu, juntamente com outros três indivíduos. O Réu e outros indivíduos o sequestraram e levaram para um barraco. Ficou no barraco por três noites ou dois dias. Soltaram-no numa quarta ou quinta-feira, salvo engano. Era motorista profissional de caminhão do Sr. Edson. Chegou a consultar o site da FRETEBRAS para descarregar. Entrou em contato com o proprietário do caminhão. A carga era pra ser carregada em Cubatão. Entrou no site para encontrar carga. Foi no site para carregar o caminhão para Pará. Era produto de alimento. O proprietário do caminhão, Sr. Edson, concordou com o transporte. O contrato era de R\$ 14.000,00. Descarregou em Saltinho. Foi vazio para Cubatão para carregar essa suposta carga para Marabá (PA). Em frente a uma refinaria de petróleo encostou o caminhão, porque foi o que eles combinaram. Na ocasião, chegaram três indivíduos, que não o Réu. O Réu estava no cativado, tomando conta, juntamente com mais pessoas. Essas pessoas que chegaram já anunciaram o assalto e falaram que utilizariam o caminhão para levar drogas para o Paraguai. Foi obrigado a entrar num

carro vermelho, com dois indivíduos. Um desceu e foi de moto. Deixaram-no cativo. O Réu o vigiou no cativo com outros indivíduos. Quando entrou dentro do automóvel vermelho anunciaram o assalto. Viu uma arma de fogo. Era uma .38 ou um .32. Era uma arma pequena. Viu apenas uma arma, mas desconfia que havia mais. Nesse tempo todo o caminhão ficou largado na frente da Petrobrás. Pegaram a chave do caminhão consigo, posteriormente. Falaram que o caminhão seria utilizado para transportar droga até o Paraguai e depois encontraria o caminhão em Presidente Prudente. O cativo pertencia à mãe do Réu, pelo que entendeu. Ficou preso num quarto. No cativo estava o Réu e um outro rapaz baixinho, que o agredia muito. O Réu subtraiu seu celular no cativo. Viu o Réu com arma no cativo. Quando estava no cativo o Réu e os outros indivíduos o obrigaram a dar o cartão de crédito e senha para sacar dinheiro. Obrigaram-no a fornecer a senha de seu cartão de crédito. Foi sacado, num primeiro momento, R\$ 1.500,00. Posteriormente fizeram-no ligar para o Sr. Edson para transferir mais R\$ 1.500,00. Precisou mentir para seu patrão, Sr. Edson, para ele depositar esses R\$ 1.500,00, porque os bandidos exigiram. Foi solto no dia 07 de janeiro. Quando foi solto a polícia estava passando na hora. Pediu ajuda e levou os policiais até o cativo. O Réu queria que usasse uma outra camiseta, uniforme de empresa, porque sua camiseta estava toda suja, na hora da soltura. Não colocou nenhuma outra camiseta. Os bandidos devolveram seus documentos e cartão de crédito. Seu celular não devolveram. O Réu ficou com seu celular. O Chip do celular devolveram. A polícia encontrou a arma e seu celular no encosto do sofá do Réu, no cativo. Não possui dúvidas que o Réu foi quem o roubou e o praticou extorsão. O Réu foi preso pelos policiais, quando os levou até o cativo.

Em juízo, a testemunha Luiz Antonio Alves Júnior, policial militar, disse que se recorda da ocorrência envolvendo o Réu. Inclusive, reconhece pessoalmente o Réu. Estavam em patrulhamento pela rodovia, no momento em que estavam num acesso e encontraram a vítima João na pista. Pela narrativa da vítima deduziram um bairro. Foram com o réu até esse bairro. Ele foi reconhecendo a localidade e apontou a residência do cativo. Na localidade, uma mulher informou que no barraco/casa residia seu filho. Seu filho era o Réu, conforme reconhecimento da vítima. Ingressaram na residência e encontraram o celular da vítima e uma arma no sofá. A vítima disse que havia realizado um frete e que havia proposta de um novo serviço. Realizou o contato, porque o valo era atrativo. Além do Réu, que ora reconhece, existiam outros indivíduos na empreitada criminosa, mais de dois, segundo a vítima. A vítima reconheceu a arma, reconhecendo-a, inclusive. A vítima não teve nenhuma dúvida do Réu como autor dos crimes. Na revista pessoal também foi localizado o celular da vítima em posse do Réu. Salvo engano a vítima ficou 3 dias em cárcere. A vítima disse que precisou informar a senha do cartão de crédito para os bandidos. Também foi obrigado a ligar para o patrão para realizar transferência de dinheiro. A mãe do Réu ficou surpresa com os fatos. A mãe do Réu achou estranho o pedido de grande quantidade de alimento. Salvo engano era macarrão. Nunca havia visto o Réu em outras abordagens. O Pai do Réu também acompanhou a ocorrência e também ficou surpreso com tudo, pois tinha uma vida boa para seguir. A arma encontrada dentro da residência estava no quarto do Réu. A arma estava no guarda roupas. Não se recorda da explicação apresentada pelo Réu. Também encontrou uma mixa no quarto. O Réu ficou nervoso e negava tudo. Posteriormente o Réu disse que estava envolvido nos crimes e que aguardava um retorno financeiro.

Em juízo, a testemunha Edson Carlos Jadjiski disse que seu motorista foi até Saltinho pegar uma carga e ir até Cubatão para entregar e carregar novamente. Entretanto, em Cubatão teve seu caminhão roubado. O Sr João era seu funcionário, estava há 3 meses trabalhando com o caminhão. O Sr João era motorista diarista, contratado. A carga tinha como destino final Belém. A carga de Cubatão para Belém foi escolha própria do Sr João, não foi determinação sua. De Saltinho era para ter ido para Goiás, mas o motorista viu um frete melhor em Cubatão. Então o motorista foi para Cubatão carregar e retornaria para Belém. Descobriu que o caminhão foi roubado quando o motorista foi solto, porque um policial ligou informando que o

caminhão teria sido roubado. Houve transferência de dinheiro para a conta do motorista para o pagamento de despesas e colocar óleo no caminhão, no valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Não desconfiou que o motorista estava em cativeiro, pois estava conversando normal. Não desconfiou que a transferência era para uma conta diversa do motorista, pois o mesmo disse que não conseguiria sacar. Não desconfiou que o motorista estava em cativeiro. Somente descobriu que o motorista estava preso em um cativeiro quando os policiais civis ligaram. Até hoje não possui notícia do caminhão semi-reboque. Salvo engano o caminhão e o semi-reboque valem uns R\$ 200.000,00. O motorista não trabalha mais consigo, pois não existe mais o caminhão. Nunca viu o Réu. Perdeu também os R\$ 1.500,00.

Interrogado em juízo, o Réu José Dejael Silva Melo disse que não participou de roubo nenhum. Não tinha conhecimento que havia roubo ou sequestro. Não se recorda muito bem das coisas porque fez consumo de algumas drogas, mas alguns rapazes que estavam junto com o "Pudim" lhe pagaram R\$ 300,00 (trezentos) reais para ficar com a vítima João. Não se recorda se o sujeito ficou uma ou duas noites em sua casa. Foi bem tratado, inclusive assistindo Netflix. Sua participação foi de oferecer a casa para o motorista ficar lá, como cativeiro. Não sabia das consequências da conduta, ainda mais por meros R\$ 300,00 (trezentos) reais. Entende que participou de algo ilícito, mas não imagina que seria desse porte. Em momento algum teve a intenção de subtrair o celular da vítima, até porque tinha intenção de comprar um. O celular ficou em sua residência porque os outros rapazes tiraram do motorista. Não estava em posse de nenhuma arma de fogo. Não possuía conhecimento de que aconteceria um roubo. O primeiro contato que teve com o motorista foi numa área de mata, com outros dois sujeitos. Não participou nem conhece de nenhuma extorsão ou solicitação de dinheiro da vítima, pois não estava presente, desconhecendo qualquer coisa nesse sentido. Foi contrato no mato, no início da comunidade que vive, quando encontrou os dois sujeitos juntamente com o motorista vítima. Não agrediu o motorista em nenhum momento. Pelo contrário, o motorista se alimentou de sua própria comida, assistiu Netflix, dormiu em seu quarto. O motorista estava muito sereno, parecia que estava dando golpe em seu patrão. Não entendeu muito bem a situação, até porque estava sob efeito de cocaína. Não estava ciente de roubo e não cominou qualquer extorsão ou sequestro com ninguém. A única coisa que fez foi receber R\$ 300,00 para o motorista ficar em sua casa. No guarda-roupa de sua casa não tinha nenhuma arma, pois não possui armas. A arma estava na mochila do "Pudim".

Pois bem.

Finalizada a instrução processual, ficou suficientemente comprovado que o réu praticou os crimes descritos na denúncia.

É certo que de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso dos autos, estes elementos informativos da investigação foram corroborados pela prova produzida em contraditório.

Registre-se que o relato da vítima e investigador de polícia são uníssonos, firmes, coerentes e compatíveis entre si.

Portanto, no tocante à autoria, a vítima foi firme e coerente, tanto em solo policial como em Juízo ao narrar o episódio encetado na denúncia. Ademais, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017.

Destarte, comprovado à sociedade - ônus acusatório, ex vi do art. 156 do CPP - que no dia 04 de janeiro de 2021, por volta das 17h, próximo à Distribuidora da Petrobrás, Cubatão, o réu, agindo em concurso com outros três indivíduos não identificados, com perfeita unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram, para todos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), um caminhão SCANIA/T124 GA4X2NZ 360, placas OPZ-1397 - Marabá//PA e um semirreboque, placas JJZ-5192 - Marabá/PA, pertencentes à vítima Edson Carlos Jadjiski, além de um aparelho celular, modelo prime 2, cor preta, marca Samsung, pertencente à vítima João Carlos Eufrozino Lima a qual teve, ainda, sua liberdade restringida.

Ainda, em torno do dia 04 de janeiro de 2021, após as 17h, e 07 de janeiro de 2021, até as 09h, na Rodovia SP 055, 260, Jardim Industrial, Morro da Mantiqueira, Cubatão, o Réu, agindo em concurso com outros três indivíduos não identificados, com perfeita unidade de desígnios e divisão de tarefas, constrangeu, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, a vítima João Carlos Eufrozino Lima, com o intuito de obter, para todos, indevida vantagem econômica, ou seja, fazendo com que a vítima, mediante restrição de sua liberdade, fornecesse a senha do seu cartão bancário, para fins de levantamento de quantia em dinheiro.

Outrossim, entre os dias 04 de janeiro de 2021, após as 17h, e 07 de janeiro de 2021, até as 09h, na Rodovia SP 055, 260, Jardim Industrial, Morro da Mantiqueira, Cubatão, o Réu, agindo em concurso com outros três indivíduos não identificados, com perfeita unidade de desígnios e divisão de tarefas, constrangeu, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, a vítima João Carlos Eufrozino Lima, com o intuito de obter, para todos, indevida vantagem econômica, ou seja, fazendo com que a vítima, mediante restrição de sua liberdade, fosse obrigada a solicitar a sua patrão Edson Carlos Jadjiski, também, vítima, de forma fraudulenta, o depósito de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em uma conta bancária, onde o denunciado e seus comparsas seriam beneficiados.

Segundo se comprovou sob o crivo do contraditório, a vítima João, motorista profissional de caminhão, em consulta ao site FRETEBRÁS, entrou em contato, por telefone, com o anunciante e aceitou, após autorização do dono do caminhão - seu patrão, ora vítima EDSON -, a realizar um transporte de carga de alimentos, entre Cubatão/SP e Marabá/PA, sendo informado que receberia R\$ 14.500,00 pelo serviço, além do custo do pedágio.

Após descarregar a carga que trazia para Saltinho/SP, se dirigiu até Cubatão, chegando ao local combinado com o contratante, próximo das 14h, qual seja, em frente a Distribuidora da Petrobrás. Três horas, aproximadamente, após estacionar no local, foi chamado, pelo nome, por um indivíduo não identificado, dizendo que o levaria ao escritório da empresa. Embarcou, então, em um veículo, marca Citroen C3, placas EVI-3484/Cubatão, cor vermelho, (boletim de ocorrência de fls. 91/93 e auto de reconhecimento de objeto de fls. 98/99), onde já estava um segundo indivíduo, na direção. Neste momento, os indivíduos, em conluio e com nítida divisão de tarefas com o denunciado e outro elemento, que já aguardavam no escritório, anunciaram, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo o assalto, com sequestro, alegando que usariam o caminhão para transportar droga para o Paraguai. A vítima foi levada, então, até uma casa, situada no Morro da Mantiqueira, onde estavam, como já dito, o denunciado, acompanhado de um terceiro indivíduo não identificado, todos em conluio e divisão de tarefas, onde, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, subtraíram, para todos, o aparelho celular da vítima João.

Durante o cativo e com a conseqüente liberdade restringida, com desígnios totalmente autônomos, o Réu e os demais indivíduos não identificados, em conluio, constrangeram, ainda, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, a vítima JOÃO, com o intuito de obter, para todos, indevida vantagem econômica, ou seja, fazendo com que a vítima, mediante restrição de sua liberdade,

fornecesse a senha de seu cartão bancário, para fins de levantamento de quantia em dinheiro.

Após a entrega, com a consumação efetivada, não obtiveram êxito, em um primeiro momento, em sacar a quantia desejada. Não satisfeitos, em conluio, resolveram, aproveitando-se da mesma liberdade restringida, com desígnios totalmente autônomos, constranger, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, a vítima JOÃO, com o intuito de obter, para todos, indevida vantagem econômica, ou seja, fazendo com que a vítima fosse obrigada a solicitar, por telefone, em viva voz, a seu patrão EDSON, também, vítima, de forma fraudulenta (transferência para a conta de um suposto frentista, para fins de colocação de combustível no veículo, haja vista seu cartão estar bloqueado), o depósito de R\$ 1.500,00, em uma conta bancária, onde o denunciado e seus comparsas seriam beneficiados.

Referida vantagem indevida foi, desta vez, efetivada com êxito, tendo a vítima JOÃO sido liberada três dias após (exigido, antes de ser liberado, que colocasse um uniforme da empresa, para que passasse como um trabalhador, porém, não serviu - auto de exibição de fls. 82 e auto de reconhecimento de objeto de fls. 83), sendo devolvido, apenas, seu cartão bancário, documentos pessoais e chip de seu aparelho celular.

A vítima encontrou, então, na rodovia, policiais e solicitou ajuda. Embarcando na viatura, localizou o cativo, tendo os milicianos prendido em flagrante, no local, o denunciado, na posse de uma arma de fogo (auto de exibição e apreensão de fls. 08/09), marca Taurus, calibre 38, de uso permitido, n.º 0J20573, utilizada nas práticas delitivas, além do aparelho celular da vítima JOÃO.

A despeito de entendimento pessoal em sentido contrário quanto à suficiência dos depoimentos policiais para sustentar a condenação, curvo-me ao entendimento dominante em respeito à isonomia, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (art. 926 do CPC, aplicado na forma do art. 3º do CPP).

O depoimento dos policiais deve ser bem avaliado. É verdade que, sem pretender qualquer crítica, sabe-se que a atuação policial é uma atividade administrativa que se situa em um contexto de tensão de direitos fundamentais, de modo que seria ingenuidade recorrer acriticamente ao dogma da presunção de regularidade dos atos dos agentes dos poderes públicos, confundindo vigência (existência do ato e regularidade formal) com validade (conteúdo material constitucionalmente conformado).

Neste sentido, LUIGI FERRAJOLI destaca que “diversamente dos outros ramos da administração pública, é uma atividade em contato direto com as liberdades fundamentais” (Diritto e Ragione. 1998, p. 798, em tradução livre).

Dogmaticamente, o art. 202 do CPP perluastra que “toda pessoa poderá ser testemunha”. Ademais, demais, quanto à questão da suspeição de uma testemunha policial, temos que, dada a aplicação do princípio da igualdade (art. 5º, caput e inc. I da CRFB), a mesma estará sujeita tal qual como qualquer outra testemunha ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP). Ora, “a qualidade da testemunha, seu meio de vida, sua profissão, sua reputação ou qualquer outro atributo pessoal não deve produzir efeito algum para impedir a sua atuação” (NUCCI, Guilherme de Souza. Provas no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 98).

A partir daí, parece evidente que o depoimento de policial somente poderia ser excluído da apreciação judicial se, desde logo, houvesse prova no sentido de que ele tivesse sido colhido em desrespeito às normas materiais - caso em que a prova deveria ser desentranhada dos autos (art. 157, CPP) -, ou às normas processuais, caso em que o ato seria nulo (art. 563 do CPP).

Entretanto, no caso em apreço, a palavra dos policiais merece a credibilidade dos testemunhos em geral, sendo que não há elementos seguros e convincentes que afastam a confiabilidade de tais depoimentos, sobretudo porque o amplo acervo probatório arrolados nos autos encontra-se em consonância com os relatos dos agentes.

Com efeito, observa-se que os testemunhos dos funcionários da polícia são harmônicos e descrevem os fatos com clareza, sendo que não há nenhum elemento capaz de colocar tais declarações em dúvida. Essas palavras, produzidas por pessoas isentas, que não tinham razões para prejudicar o acusado – sobretudo porque nada foi levantado neste sentido –, soa mais que suficientes para embasar a condenação, pois, consoante iterativa jurisprudência, nada impede que a condenação se dê com base nas palavras dos policiais.

Sobre o tema, já decidiu Col. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amalhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017); “...Conforme o entendimento pacífico desta Corte, “o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).” (HC 373.394/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017)

Não há nos autos nenhuma informação de que os policiais pretendessem imputar falsamente ao acusado a prática dos crimes descritos na denúncia, não havendo, portanto, provas que retirem a credibilidade de seus depoimentos.

No caso vertido “trata-se de roubo efetivamente consumado, pois os acusados detiveram a rei furtivae, não se exigindo a posse mansa e pacífica do bem para configuração do delito” (TJSP, Apelação Criminal nº 1500862-28.2020.8.26.0540, Rel. Des. Ricardo Sale Júnior).

Tal entendimento encontra supedâneo na jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que consagrou a teoria da amotio (ou apprehensio) quanto ao momento da consumação do crime de roubo, tendo aprovado, recentemente, a Súmula nº 582, suplantando, em definitivo, eventual divergência quanto à questão suscitada pela defesa, na medida em que dispõe que “consume-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Esse também é o posicionamento adotado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal: HC 91.154, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19.12.08; HC 89.488, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 13.06.08; HC 85.262, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 1º.07.05; RHC nº 119611, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 10.12.2013)

Não há, portanto, que se falar em crime tentado, quando o objeto roubado é retirado da esfera de poder da vítima, ainda que por um curto espaço de tempo.

No que tange ao delito de extorsão (artigo 158, do CP), há três fases na prática desse crime: (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado, p. 523): 1a - o agente emprega a violência ou grave ameaça (início da execução); 2a - a vítima realiza a conduta exigida, ou seja ela faz, deixa de fazer ou tolera que se faça (consumação); e 3a - o agente obtém a vantagem econômica (exaurimento).

A consumação se dá na segunda fase, sem necessidade da efetiva vantagem.

A súmula 96, do STJ diz que a extorsão "consoma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida", por isso o entendimento de que se trata de crime formal, que independe do resultado, obtenção da vantagem, para sua consumação. Isso não significa, porém, que a consumação ocorre com a simples ameaça ou violência. É necessário o "comportamento da vítima fazendo, tolerando que se faça ou deixando de fazer alguma coisa" (Delmanto, 2016, p. 582).

Tentativa: ocorre quando o agente realiza a 1a fase, ou seja, inicia a execução mas, por circunstâncias alheias a sua vontade, a vítima não realiza a conduta exigida.

O que não há neste caso.

O delito é majorado, de acordo com o §1º: A pena é aumentada de 1/3 até 1/2, se o crime é cometido por duas ou mais pessoas ou há o emprego de arma.

Ademais, presente a forma qualificada do §3º: Na hipótese em que a extorsão for praticada com "restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica", a pena será de 6 a 12 anos de reclusão. Segundo Delmanto são requisitos, para a configuração da qualificadora, a ocorrência: "1. de constrangimento ilegal; 2. a intenção de se obter vantagem econômica indevida; 3. que esse constrangimento seja praticado mediante a restrição da liberdade da vítima; 4. que tal restrição seja indispensável para se obter a vantagem econômica indevida." (Delmanto, 2016, p. 583).

De mais a mais, inexistem causas de excludentes de antijuricidade (art. 23 do CP) ou culpabilidade (arts. 26 a 28 do CP).

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do Réu, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Impõe-se, portanto, a condenação do acusado JOSÉ DEJAEI SILVA DE MELO pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º A, inciso I, artigo 158, §§ 1º e 3º (por duas vezes), c.c. o artigo 29, "caput", todos em consonância com o artigo 69, do Código Penal.

IV – DOSIMETRIA DA PENA

Bem delineadas tais premissas, em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI da CRFB) e ao sistema trifásico de Nelson Hungria (arts. 59 e 58 do CP), passo a dosar a reprimenda a ser imposta.

Na primeira fase da dosimetria penal, em observância às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, verifico que: a) Culpabilidade: foi normal, não necessitando o réu de punição acima do mínimo para sentir os efeitos da reprovação de sua conduta, e também para a prevenção especial e geral do crime ora analisado. b) Antecedentes: o réu não ostenta maus antecedentes. c) Conduta social: nada a considerar. e) Motivos do crime: foram próprios do tipo penal, não havendo nada a se valorar. f) Circunstâncias do crime: foram anormais, pois o crime foi cometido em concurso de agentes e com restrição da vítima, razão pela qual aumento a pena de roubo em 1/6. g) Consequências do crime: embora reprováveis, também foram

normais. h) Comportamento da vítima: não influenciou a prática das infrações.

Assim, como existem 02 circunstâncias desfavoráveis no crime de roubo, fixo a pena base 1/6 acima do mínimo legal, e a pena de extorsão no mínimo legal em:

A-) 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa para o crime de roubo;

B-) 06 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa para o crime de extorsão.

Na segunda fase da dosimetria penal, há a agravante da reincidência a ser considerada (proc. n.º: 7045-50/2015 - fls. 37). Portanto, majoro as reprimendas em 1/6, tornando-as em:

A-) 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa para o roubo;

B-) 07 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa para a extorsão.

Na terceira fase da dosimetria penal, há incidência de três causas de aumento, com relação ao crime de roubo, previstas nos incisos II e V do §2º e inciso I do § 2º-A do Código Penal, conquanto os incisos II e V já foram valorados em primeira fase. Nesta vertente, conforme preceitua o artigo 68, parágrafo único do Código Penal, o magistrado possui a faculdade limitar-se a um só aumento. Ademais, em conformidade com o enunciado de súmula 443 do c. STJ: "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

Assim, tem-se que o uso de arma de fogo prepondera em razão de seu uso, bem como é a circunstância que mais aumenta a pena. Portanto, majoro a reprimenda de roubo em 2/3, tornando-a em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

O aumento ora procedido está em consonância com a jurisprudência pátria: (...). Roubo Circunstanciado Pena Presença de mais de uma causa de aumento dentre aquelas relacionadas no tipo penal Rol descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza eminentemente objetiva Cálculo a ser efetuado mediante emprego de percentuais escalonados Método que não se confunde com a ideia de responsabilização objetiva do agente. A simples leitura do art. 157, § 2º, permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador refere-se a situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si. Assim sendo, ao aplicar-se o aumento progressivo em razão do número de causas de aumento existentes, não se está, de modo algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante mencionado critério, a pena deve restar acrescida segundo os percentuais seguintes: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de 1/3; em havendo duas, a elevação deve ser de 3/8; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em 5/12; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 11/24; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2º, do art. 157 do CP, deve incidir o percentual máximo de ½. (TJSP, Apelação n. 0015276-64.2012.8.26.0224, Relator(a): Grassi Neto, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 20/06/2013, Data de registro: 25/06/2013).

No mais, ainda na terceira fase da dosimetria penal, com relação ao crime de extorsão, há incidência de uma causa de aumento, prevista no §1º, do artigo 158, do Código Penal. Portanto, majoro a reprimenda de extorsão em 1/3, tornando-a em 09

(nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

O crime de extorsão foi praticado em consonância com o artigo 69, porquanto em face de duas vítimas, com pluralidade de condutas e contextos, mediante desígnios autônomos. Portanto, multiplico a pena de extorsão em 2, tornando a pena em 18 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa.

No mais, também presente o concurso material entre o crime de roubo e os crimes de extorsão, pois foram várias as ações, praticadas com desígnios autônomos, na forma do art. 69 do Código Penal. Dessa forma, a sanção resta definitivamente estabelecida em 27 (vinte e sete) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além do pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa.

Quanto ao valor da pena de multa, ausente prova que indique melhor condição econômica do acusado (CP, art. 60), é devida a fixação da pena de multa em seu patamar mínimo, ou seja, no valor de um trigésimo do salário mínimo (CP, art. 49).

V - DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, SUBSTITUIÇÃO POR PRD OU SURSIS

Diante da reincidência do acusado, aliado ao quantum de pena privativa de liberdade aplicada e circunstância judiciais negativas, deverá a reprimenda ser inicialmente cumprida em regime fechado (artigo 33, parágrafo 2º, alínea 'a', do Código Penal).

Nos termos do artigo 44, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista o cometimento do delito com violência física contra pessoa e quantidade de sanção aplicada.

Também não verifico possível a suspensão condicional da pena, diante da ausência dos requisitos do art. 77, do Código Penal.

VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não se apurando montante a ser levantado em termos de reparação de danos, deixo de fixar, sem prejuízo da via cível pertinente.

No que tange ao telefone (fls. 08), decreto sua perda em favor da União.

No que tange a arma apreendida (fls. 08), decreto sua perda em favor da União e determino a sua destruição.

Quanto ao carro apreendido (fls. 96), este foi entregue ao proprietário, conforme auto de entrega de fls. 105.

Consoante precedentes do TJSP (HC 0122573-89.2013.8.26.0000 e HC 0159595-84.2013.8.26.0000), o tempo de prisão cautelar não poderá ser considerado para efeito de progressão de regime, ante a necessidade de exame dos requisitos subjetivos.

Ademais, a Lei nº 12.736/12, que acresceu o § 2º ao art. 387, do CPP, não pode ser aplicada, eis que inconstitucional.

Com efeito, referida lei desrespeita a garantia do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), macula o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) e causa inquietações quanto à segurança (prevista na cabeça do art. 5º, da CF). O devido processo legal, no âmbito penal, pressupõe a existência de uma fase de conhecimento e outra fase de execução da pena. Antecipar a execução da pena, para a fase de sentença, é tumultuar o feito e usurpar a competência do Juízo das Execuções Criminais.

O devido processo legal exige, para a progressão de regime prisional, a observância das normas instituídas pelos arts. 110 a 119 da LEP (Lei nº 7.210/84). Somente a concentração dos feitos a que eventualmente responde o réu, na Vara das Execuções Criminais, permite a aferição de requisitos como: a) inexistência de condenação superveniente; b) bom comportamento carcerário; c) aqueles, estabelecidos no artigo 114, I a II, LEP; d) os estabelecidos no art. 115, I a IV, LEP; e) a inexistência das hipóteses trazidas pelo art. 118, I a II e parágrafos, LEP.

Estabelece o Código Penal que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração não apenas aspectos quantitativos, relativos à quantidade de pena in concreto estabelecida pela sentença (previstos nos art. 33, § 2.º, letras “a”, “b” e “c”, do CP), mas também eventual reincidência do acusado e circunstâncias judiciais (consoante estabelece o art. 33, § 3.º, do CP). Significa dizer que a quantidade de pena não é o único critério para a fixação do regime inicial.

Pois bem. O art. 387, § 2.º, do CP estabelece que “o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Ora, como se verifica, referido dispositivo legal estabelece mais um critério quantitativo a ser levado em consideração pelo juiz quando da fixação do regime inicial do cumprimento de pena, a par daqueles já estabelecidos pelo art. 33 do Código Penal (ou seja, sem prejuízo da verificação das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da eventual reincidência do acusado).

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: “A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena” (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015).

Não há como, na fase de cognição, aferir tais requisitos, especialmente o subjetivo.

Note-se que a execução penal não se destina apenas à concessão de benefícios, depois de certo lapso temporal, pois ela envolve um juízo de adequação do condenado à sociedade, de modo harmônico e integrado (art. 1º, LEP).

Causa insegurança simplesmente contar o tempo em que o réu está provisoriamente preso e, apenas com base nisso, fixar regime prisional mais brando, sem levar em conta todas as condicionantes para sua integração à sociedade, de modo harmônico e, repita-se, integrado.

Em suma: esta não é a sede de aferição dos requisitos para uma suposta progressão de regime. Isso compete ao Juiz das Execuções Criminais, definido previamente nas leis processuais (CPP e LEP).

VII – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal deduzida na denúncia para CONDENAR o Réu JOSÉ DEJAEIL SILVA DE MELO, qualificado a fls. 37, à pena de 27 (vinte e sete) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além do pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal, a ser cumprida no

regime inicial fechado, em virtude da prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º A, inciso I, artigo 158, §§ 1º e 3º (por duas vezes), c.c. o artigo 29, "caput", todos em consonância com o artigo 69, do Código Penal.

DECRETO a perda do telefone apreendido (fl. 08) perda em favor da União. Em relação à arma taurus apreendida (fls. 08), DECRETO sua perda em favor da União e determino a sua destruição, na forma do art. 25 do Estatuto do Desarmamento. Por fim, em relação ao automóvel apreendido (fls. 96), o mesmo já foi entregue ao proprietário, conforme auto de entrega de fls. 105.

Em virtude do teor da presente decisão, notadamente no que tange ao regime de cumprimento de pena fixado, mantenho a prisão preventiva do Réu e indefiro o apelo em liberdade, na forma dos arts. 282, 311, 312 e 387, § 4º do CPP. A manutenção da prisão preventiva do réu se impõe pelo fato de ter permanecido preso durante o curso do processo. Além disso, não se verifica qualquer alteração no cenário levado em consideração no momento da decretação da prisão preventiva, de modo que persistem os requisitos ensejadores da custódia cautelar, reforçados pelo título condenatório.

Saliento que o Tribunal da Cidadania firmou entendimento de que não há lógica em deferir a liberdade provisória ao sentenciado que respondeu ao processo preso preventivamente. Precedentes: HC 453.891/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 03/12/2018; RHC 82.759/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 06/06/2018; RHC 94.655/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 06/04/2018. No mesmo sentir, da Suprema Corte, o RHC 121528, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. em 03/06/2014. Aliás, "esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal